

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 2359/2533

พนักงานอัยการจังหวัดนครสวรรค์

โจทก์

นายโสภี ชาญถินดง

จำเลย

นายโสภี ชาญถินดง จำเลย

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.อ. มาตรา 106, มาตรา 108

ความว่า จำเลยขอให้ศาลสั่งปล่อยชั่วคราวในระหว่างฎีกาโดยผู้ขอประกันได้
เสนอบัญชีทรัพย์สินมาพร้อมคำร้องแล้ว

หมายเหตุ ศาลชั้นต้นพิพากษายกฟ้อง แต่ให้ชังจำเลยไว้ในระหว่างอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์ภาค 2 พิพากษากลับว่า จำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมาย
อาญา มาตรา 340 วรรคแรก, 340 ตี จำคุก 18 ปีให้จำเลยคืนหรือใช้ราคา
จักรยานยนต์จำนวน 36,000 บาทแก่ผู้เสียหายจำเลยยื่นคำร้องดังกล่าว โดยมี
คำร้องประกอบของผู้ขอประกัน(อันดับ 120,119 แผ่นที่ 3)

ศาลชั้นต้นอนุญาตให้ปล่อยจำเลยชั่วคราวทั้งในระหว่างการพิจารณาของศาล
ชั้นต้นและศาลอุทธรณ์ โดยในชั้นอุทธรณ์ ตีราคาประกัน 200,000 บาท (อันดับ
21,103)

คำสั่ง

อนุญาตให้ปล่อยชั่วคราวระหว่างฎีกา ตีราคาสองแสนห้าหมื่นบาทให้ศาลชั้นต้น
พิจารณาหลักประกัน และดำเนินการต่อไป

อนุญาตให้ปล่อยชั่วคราวระหว่างฎีกา ตีราคาสองแสนห้าหมื่นบาทให้ศาลชั้นต้น
พิจารณาหลักประกัน และดำเนินการต่อไป

(เสริมพงศ์ วรยิ่งยง-ชุม สุกแสงเปล่ง-เชียร ยุงทอง)

แหล่งที่มา	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
แผนก	
หมายเลขคดีแดงศาลชั้น	
ต้น	หมายเหตุ